MJV

Legal Design

O Direito na era da Transformação Digital

Introdução 3

O que é o Legal Design 4

A força motriz do Legal Design
Para fechar com chave de ouro

Por que trazer o Legal Design para sua agenda 9

Veja o Legal Design acontece na prática

Legal Tech:
departamentos jurídicos mergulham na Transformação Digital 13

O mindset das startups chega às áreas jurídicas e escritórios
As soluções das Legal Techs
Aplicabilidades da união Tecnologia e Direito
Revisão de documentos de Inteligência Artificial
Plataformas de gerenciamento de documentos e contratos
Ferramentas de fluxo de trabalho
Contratos inteligentes
Ferramentas de descoberta eletrônica
Chatbots legais
Mercados online
Bancos de dados baseados em nuvem
Segurança de dados

Alguns princípios do Legal Design 19

Tornar stakeholders mais participativos
Fornecer visões baseadas em processos para capacitar profissionais e clientes
Promover relacionamentos colaborativos
Dar uma visão panorâmica e prospectiva
Ser simples no front e inteligente no back-end
Fornecer personalização da experiência

Conclusão 24

Sobre a MJV 25

Su-
má-
rio

Introdução

Vivemos um novo tempo, em um mundo conquistado pela Transformação Digital. Guarde: **novos tempos pedem novas culturas**.

O mundo dos negócios incorporou a cultura da tecnologia digital às soluções de problemas tradicionais. Isso significa propor uma nova forma de trabalho:

- começar a partir das necessidades dos usuários
- trabalhar em equipes multidisciplinares
- projetar com dados
- prototipar e testar de forma iterativa com pessoas reais

É tempo de atender às expectativas e entregar valor real ao cliente final. Em todas as áreas, inclusive no Direito.

Essa cultura de trabalho demanda outras habilidades dos profissionais da área jurídica. E em resposta à essa necessidade surgem novas ferramentas, que combinam diferentes disciplinas. Assim, a partir da intersecção do **Design** e do **Direito**, amparado pela **tecnologia**, surgiu o Legal Design.

Neste e-book, você vai mergulhar nas **vantagens** que a inovação pode trazer para a área jurídica. Vai descobrir como colocar o usuário - clientes - no centro dos processos. Além de ver que uma **nova cultura de trabalho** é o primeiro passo para colocar departamentos jurídicos na jornada da Transformação Digital.

O que é o Legal Design

O conceito de Legal Design ainda está em formação. Como todo o vocabulário ligado à inovação, ainda depende da visão do interlocutor.

Aqui neste material, vamos chamar de Legal Design:

o *modus operandi* consagrado pela cultura digital, que tem como objetivo criar soluções inovadoras para o universo jurídico.

Inovação aqui também segue um conceito específico:

“é o ato de recriar modelos de negócio e construir mercados inteiramente novos que vão ao encontro de necessidades humanas até então não atendidas. E isso de um ponto de vista de selecionar e executar as ideias certas, trazendo-as para o mercado em tempo hábil”.

Entenda mais sobre a inovação no nosso ebook Inovação: cultura como drive para tecnologias emergentes.

Também podemos dizer que inovar é:

1. Ter foco obsessivo no cliente - interno ou externo, fazendo de suas necessidades sempre o ponto de partida de qualquer projeto, ação, processo ou produto. Tenha em mente que nada fará sentido, nem vai gerar resultados, se não trouxer valor ao cliente.

2. Incentivar o trabalho colaborativo, inclusive com o cliente, e contando com equipes multidisciplinares.

3. Trabalhar ciclos em etapas, mensurando os resultados e ajustando as soluções.

4. Adotar tendência à simplificação de linguagem e de processos.

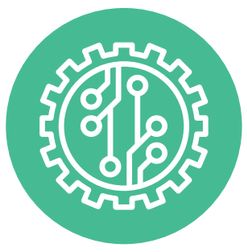
5. Considerar os indivíduos antes dos processos - agile.

6. Mensurar, mensurar e mensurar! Utilizando dados, indicadores e KPIs. É importante orientar o trabalho a dados.

A abordagem do Legal Design também é muito interessante para grandes empresas, já que elas podem revitalizar a estratégia e impulsionar o desempenho do jurídico, aprimorando a colaboração e a comunicação com clientes internos de outros departamentos como marketing, vendas e comercial.

Na prática, pode-se afirmar que o Legal Design tem três ordens de objetivos:

Estreitar o relacionamento entre o jurídico e seus clientes (no caso das empresas, os clientes internos), aumentando o alinhamento de seu atendimento e tornando-o um parceiro estratégico.



Aprimorar o front-end e o back-end dos sistemas jurídicos. Para o front-end, o Legal Design usa o poder da cultura e **ferramentas de design** para criar melhores interfaces e plataformas com as quais as pessoas podem navegar no sistema jurídico. Para o back-end, ele usa os mesmos meios para criar, gerando regras e sistemas mais intuitivos.

Trabalhar para melhorias incrementais de curto prazo e mudanças inovadoras de longo prazo.

O valor do Legal Design pode ser visto tanto pela área jurídica quanto pelo usuário final. É, sem sombra de dúvida, um promotor de eficiência, agilidade e geração de conhecimento.

Se usarmos uma lupa, podemos ver o seguinte:

Valor para o usuário final do serviço: como podemos melhorar a experiência com o universo jurídico, simplificando a complexidade dos assuntos legais?

Valor para o profissional de direito: como podemos servir os clientes de forma mais empática, colaborativa e eficiente?

A força motriz do Legal Design

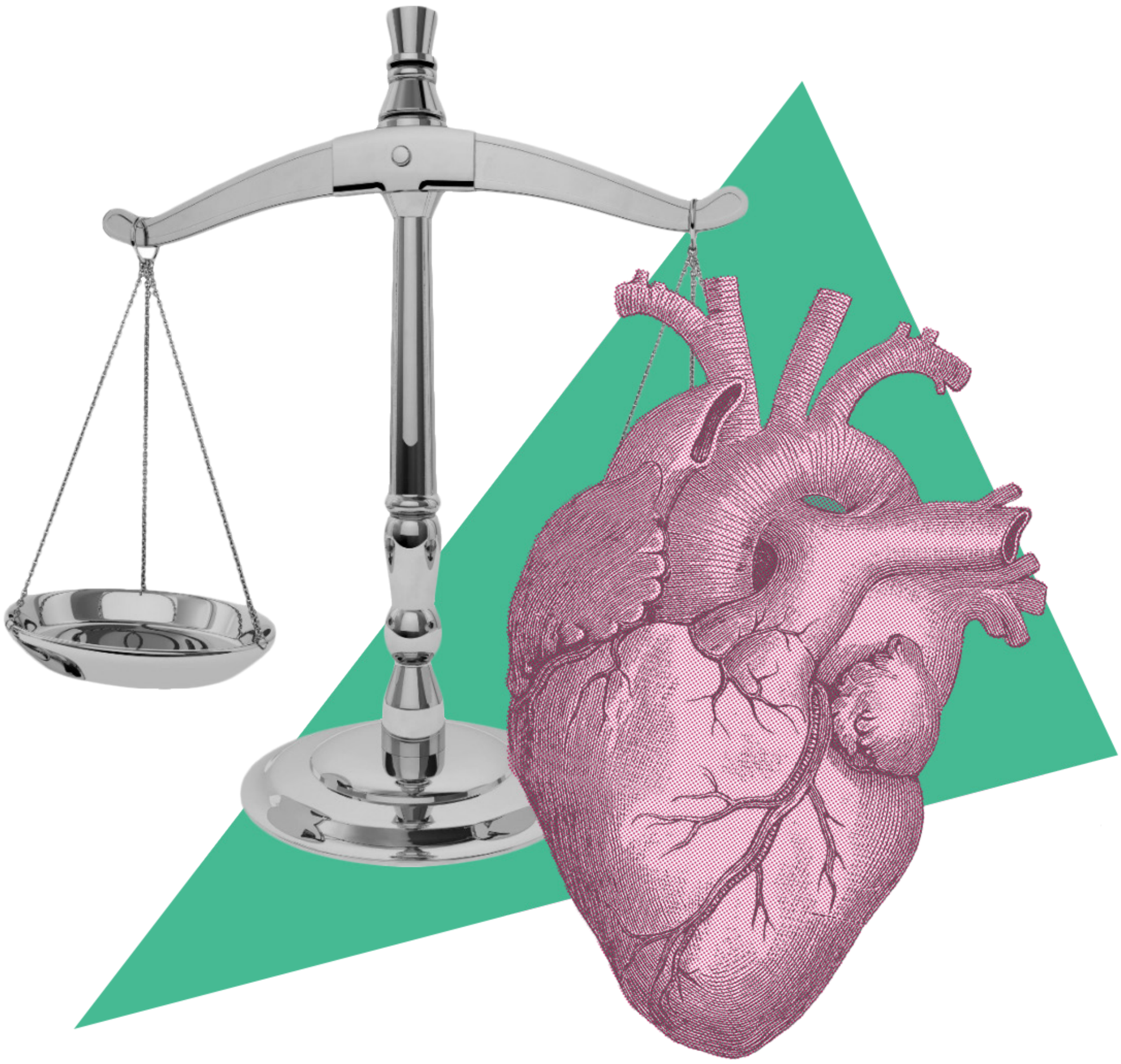
Facilitar o uso dos serviços jurídicos e construir conhecimento para todas as áreas envolvidas nesses processos. Você deve estar se perguntando como isso acontece.

O encontro entre Design, Direito e Tecnologia proporciona estratégia, inteligência e eficiência no uso das regras do sistema jurídico - leis, produtos, serviços e ferramentas.

Onde você vê os impactos dessa abordagem?
Gestão de conhecimento, redução de custos, melhores resultados, agilidade e alinhamento nas tomadas de decisão.

Para fechar com chave de ouro

Pense no Legal Design como uma abordagem multidisciplinar, com uma mentalidade data-driven e testes com clientes reais. O método promete catapultar a eficiência dos departamentos jurídicos.



Por que trazer o Legal Design para sua agenda

Conforme já adiantamos, quando pensamos em Legal Design, estamos nos referindo à junção do ecossistema jurídico com a cultura de trabalho do mundo digital (Design Thinking, Agile, Lean Startup, entre outras).

É também uma abordagem estruturada de inovação que tem o ser humano como foco e busca gerar

soluções que alinham o desejo e as necessidades do usuário consumidor à geração de valor para o negócio.

Cada vez mais, profissionais do direito que buscam inovar têm inserido o Legal Design em suas agendas. E as razões para isso são:

Solução aprimorada de problemas: ser mais inovador e criativo na geração de **respostas para problemas**.

Cultura análitica: orientar decisões a dados traz benefícios como agilidade, construção de um conhecimento, valor para o negócio e soluções realmente inovadoras.

Serviços centrados no cliente: trazer o foco para o usuário e conquistá-lo de maneiras melhores, oferecerecendo serviços personalizados para suas necessidades explícitas e também para aquelas que ele ainda não conhece.

Melhor comunicação: comunicar informações jurídicas complexas de uma maneira mais clara, atraente e útil.

Evolução da profissão jurídica: construir um novo conjunto de caminhos e oportunidades profissionais para advogados e departamentos jurídicos, com novos tipos de processos, cargos e competências.

Melhores organizações jurídicas e vida profissional: desenvolver novas maneiras de colaborar, melhorar processos e **tomada de decisões** e construir comunidades mais fortes dentro dos locais de trabalho legais.

Novos produtos e serviços: gerar ideias de como atender clientes, advogados e o público em geral de novas formas— por meio de tecnologia ou não, e incorporar esse novo olhar nos produtos e **novos negócios**.

A visão do design traz para as áreas jurídicas um entendimento profundo dos seus processos, oportunidades e das necessidades de todos os stakeholders - é a promoção de um olhar bastante humano. Já a tecnologia constrói uma infraestrutura que promove a eficiência.

Fundamentado no Design Thinking, o Legal Design tem na **empatia sua chave mestra**!

A partir da empatia, os profissionais de direito têm uma comunicação mais eficaz com os seus stakeholders durante todo o processo. Isso ajuda a transmitir conhecimentos e habilidades de uma maneira mais descomplicada.

Veja o Legal Design acontecer na prática

Pense em uma loja virtual. Marketing e vendas estão trabalhando constantemente para melhorar a jornada do cliente e a conversão de vendas. Tudo foi projetado para encantar o cliente e tornar o processo de compra o mais simples possível.

Quando as compras são feitas e o usuário navega até o carrinho para fazer o check-out, ele precisa aceitar os Termos e Condições. Imagine que a página esteja cheia de texto e cheia de palavras difíceis e regras complicadas. Como isso se encaixa na jornada ideal (ética) do cliente?

Baseado no Legal Design, transformamos esse último passo da jornada em uma experiência transparente e empoderadora - válida, fácil de entender e perfeitamente adaptada à empresa. O resultado é o que muitos gestores almejam, uma vantagem competitiva, que surge ao trazer para o centro da estratégia a preocupação com os direitos do consumidor.

Legal Tech:

departamentos jurídicos mergulham na Transformação Digital

O setor jurídico, historicamente considerado conservador e tradicional, está atualmente entrando em uma fase de profunda Transformação Digital.

A tecnologia ajuda a automatizar tarefas básicas, criar serviços simples comoditizados e também a conseguir - ou direcionar - clientes e profissionais capacitados com novas soluções inovadoras.

A digitalização do setor de serviços jurídicos deu origem a um novo ecossistema composto por advogados, empresários, investidores, acadêmicos e profissionais com foco na aplicação de tecnologias de ponta para revolucionar a profissão.

Também conhecida como Legal Tech, a tecnologia jurídica refere-se ao uso de tecnologia e software para ajudar os escritórios de advocacia a gerenciar práticas, armazenamento de documentos, cobrança, contabilidade e descoberta eletrônica.

Mas o ganho maior, sem sombra de dúvidas, é adotar a cultura analítica, capaz de transformar as tomadas de decisão em um ato bem mais estratégico.

O mindset das startups chega às áreas jurídicas e escritórios

O termo é frequentemente associado à startups de tecnologia, capazes de fornecer acesso à ferramentas e plataformas que reduzem a necessidade de consultar um advogado, guardando as consultas para questões mais estratégicas.

Existem vários fatores que contribuíram para o crescimento da tecnologia jurídica, o principal deles é o aumento da pressão de custo e tempo dos clientes em seus advogados.

É dele que nasce a necessidade de pensar soluções que facilitem o acesso e o entendimento dos processos jurídicos pelos clientes finais e stakeholders.

Vale atentar para o crescimento exponencial do volume de documentos e, principalmente, de e-mails, que devem ser revisados para casos de litígio.

Essa mudança acelerou bastante a urgência da adoção de tecnologia com elementos de linguagem de máquina e Inteligência Artificial (AI) incorporados. Serviços baseados em nuvem passam a ser prioridade também.

Hoje, a Legal Tech cresce em todo o mundo e cobre uma ampla gama de serviços. Alguns são projetados para ajudar os escritórios de advocacia a adquirir mais clientes. Outros os ajudam a atender melhor os clientes atuais, promovendo operação e prestação de serviços jurídicos mais eficientes.

As soluções das Legal Techs

Legal Techs são as soluções para mergulhar no processo de Transformação Digital. Usar tecnologias para simplificar operações, tornar-se mais enxuto e atender a clientes com mais eficiência.

No geral, ela abrange uma série de soluções e tecnologias de software. Veja algumas delas:

- ferramentas de software de fluxo de trabalho
- algoritmos de Inteligência Artificial / Aprendizado de Máquina
- ferramentas de análise de dados (Analytics, Big Data etc)

- soluções de experiência do cliente
- computação em nuvem (softwares e infraestrutura como serviço)
- tecnologias de contabilidade distribuída

Aplicabilidades da união Tecnologia e Direito

No que se refere à aplicabilidade da adoção de tecnologia em escritórios e departamentos jurídicos, aqui estão alguns exemplos de soluções eficientes.

Revisão de documentos de Inteligência Artificial

Algoritmos treinados em dados que analisam documentos legais em várias áreas, desde gerenciamento de riscos a fusões e aquisições e casos de conformidade.

Plataformas de gerenciamento de documentos e contratos

Ferramentas que simplificam e automatizam a criação de modelos, cláusulas de negociação e análise de conteúdo.

Ferramentas de fluxo de trabalho

Sistemas que permitem aos advogados digitalizar e automatizar seus fluxos de trabalho.

Contratos inteligentes

Cláusulas de execução automática em contratos legais habilitados pelo DLT, Internet das Coisas (IoT) e outros.

Ferramentas de descoberta eletrônica

Soluções que simplificam e automatizam os estágios de descoberta eletrônica, por exemplo, algoritmos de aprendizado de máquina que coletam e processam documentos e o preparam para revisão por um advogado.

Chatbots legais

Ferramentas automatizadas baseadas em regras ativadas pela Inteligência Artificial que permitem aos usuários obter respostas para perguntas legais básicas em um chat ou messenger.

Mercados online

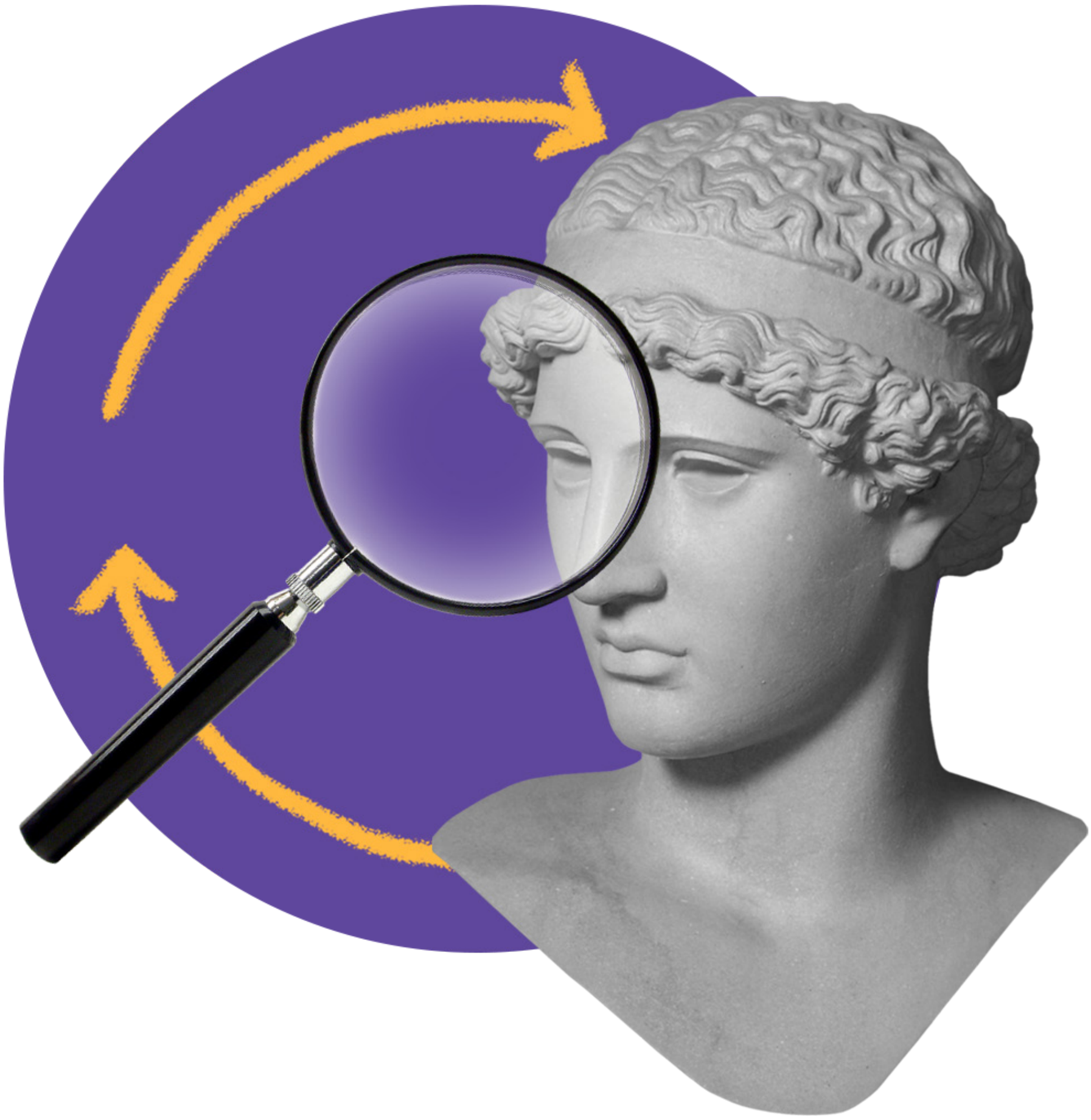
Plataformas digitais que ajudam os clientes a encontrar o advogado certo mais rapidamente.

Bancos de dados baseados em nuvem

Os dados são coletados em um único *data warehouse*, onde podem ser acessados pelos funcionários em todos os departamentos.

Segurança de dados

Aplicações e métodos que garantem o mais alto nível de segurança para registros legais, conformidade etc.



Alguns princípios do Legal Design

Segundo Margaret Hagan, diretora do Legal Design Lab da Universidade de Stanford, o Legal Design deveria seguir os seguintes princípios:

Tornar stakeholders mais participativos

As pessoas precisam de informações e supervisão do processo pelo qual estão passando. Elas querem ter clareza sobre o que está acontecendo, entendendo mais sobre o trâmite. Muitas vezes, desejam participar de forma colaborativa com o profissional jurídico.

O Legal Design tem a função de ajudar esses stakeholders a entender o que está acontecendo e a agir de maneira mais estratégica.

Faz isso dando a elas mais ferramentas para compreender o sistema jurídico, criar cenários sobre como podem se desenvolver e trabalhar com os profissionais da área jurídica.

Fornecer visões baseadas em processos para capacitar profissionais e clientes

O Legal Design visa construir conhecimento sobre o sistema jurídico para os usuários envolvidos nos seus processos.

Serviços, produtos e processos não podem ser um mistério; o usuário deve saber quais são os pontos de chegada e partida.

Em um bom software, por exemplo, o usuário pode usar sua intuição para navegar pelos relatórios enviados pelo advogado e/ou seus assistentes. Uma pequena análise dos dados, dá a ele a habilidade de relatório correto para a sua demanda.

Assim, ele é capaz de acompanhar sem surpresa suas demandas jurídicas. Vale lembrar que o conhecimento reduz bastante a ansiedade.

O mesmo é válido para os profissionais do direito; que não perderão tempo preocupando-se com detalhes técnicos para se concentrar em seus esforços analíticos e estratégicos.

Promover relacionamentos colaborativos

Acabou o tempo em que o stakeholder não entendia nada. Agora, é preciso explicar o que e o porquê de cada ação. As pessoas desejam ter um papel maior em sua própria defesa, no caso dos clientes. E na tomada de decisão, no caso de envolvidos em processos de grandes setores jurídicos.

Os stakeholders podem colaborar coletando informações, entendendo suas opções e estratégias; e, sobretudo, supervisionando o processo que o profissional jurídico está realizando.

Com o Legal Design, a participação entre essas duas partes é incrementada com ferramentas, estratégias e processos. Os relacionamentos se tornam mais bidirecionais, gerando mais transparência e eficiência.

Dar uma visão panorâmica e prospectiva

No Legal Design, é possível, por meio da tecnologia e de práticas de transparência e colaboração, fornecer um mapa ao cliente. Por exemplo, dar uma panorâmica do andamento dos processos de maneira gráfica por meio de um aplicativo web.

Assim, o cliente entende o contexto em que está inserido e o que se está fazendo. Também consegue visualizar lá na frente, os próximos passos, as possibilidades de desfecho de suas demandas.

Ser simples no front e inteligente no back-end

Olhando para a tecnologia, as plataformas devem fornecer um caminho guiado e limitado para que o usuário (advogado, assistente e cliente) possa seguir. As pessoas querem simplicidade na operação das aplicações.

Assim, o que é visualizado pelo cliente precisa ser simples, com conteúdo direto e claro. Não importa o quão complexos estão os bastidores. O back-end deve ser inteligente e pode até ser bastante complexo, mas **o front-end precisa ser bastante intuitivo e simples de operar**.

Para isso, o Legal Design utiliza o comportamento dos usuários para oferecer uma experiência otimizada e personalizada.

Fornecer personalização da experiência

As pessoas têm maneiras diferentes de produzir, transmitir e receber informações. Algumas são mais habilitadas para a tecnologia, outras não. Algumas têm proficiência em inglês, outras não têm experiência com o idioma.

O Legal Design entra para disponibilizar o mesmo conteúdo em vários formatos, direcionado a diferentes públicos e preferências. Você pode consumir a informação em um infográfico, um texto, um vídeo, podcast, chatbot, aplicativo mobile ou robusta plataforma.

Não basta criar um manual enorme em PDF com suas informações e recursos e deixá-lo lá. É preciso tornar o conteúdo vivo, enviá-lo por vários canais e, muitas vezes, oferecer ao usuário a capacidade de experimentá-lo em vários idiomas, mídia visual e de texto — sempre com muitos detalhes a um clique de distância.

Conclusão

Para as empresas que já perceberam a necessidade de repensar seus processos jurídicos na Era Pós-Digital, a jornada mais frutífera é o Legal Design.

A popularidade das metodologias e frameworks que colocam o usuário (ou cliente) no centro dos processos mudou a forma de condução de negócios também na área jurídica. Esse novo contexto exige novas skills dos profissionais do setor.

Assim, emerge o Legal Design, uma abordagem multidisciplinar que combina design, direito e tecnologia, com uma dose extra de mentalidade data-driven e muito mapeamento de comportamento dos clientes.

Pode confiar, o método promete catapultar a eficiência dos departamentos jurídicos.

Sobre a MJV:

people transforming business

Durante mais de 20 anos, a **MJV Technology & Innovation** tem ajudado a influenciar a inovação e resolver os desafios de negócios com algumas das maiores empresas do mundo. Com escritórios na Europa, nos Estados Unidos e na América Latina, a consultoria conta com uma equipe multidisciplinar, composta por mais de 700 profissionais divididos entre designers, engenheiros, antropólogos, cientistas de dados, desenvolvedores, empreendedores e muito mais. Acreditamos no trabalho colaborativo e aplicamos o Design Thinking e a Metodologia Ágil como um guia para todos os projetos que desenvolvemos.

Mauricio Vianna
CEO, PhD
mvianna@mjvinnovation.com

Ysmar Vianna
Chairman, PhD
yvianna@mjvinnovation.com

A **MJV** é composta por quatro pilares, estruturados em completa sinergia:

Inovação em Negócios: Desenvolvimento e implementação de soluções inovadoras para reduzir custos, aumentar lucros e gerar novos modelos de negócios.

Consultoria em Tecnologia: Desenvolvimento e implementação de serviços personalizados de Business Intelligence (BI), TI e Internet das Coisas (Internet of Things).

Estratégia Digital: Desenvolvimento e implementação de estratégia corporativa e experiência do usuário de forma que o “ser digital” e o “pensar digital” se tornem intrínsecos ao modelo de negócio.

Outsourcing de Perfis Profissionais: Alocação de profissionais de UX, UI, Marketing e TI contando com o apoio total da MJV no que diz respeito ao trabalho realizado e controle de qualidade.

AMÉRICA DO NORTE:

Estados Unidos

Atlanta
atl@mjvinnovation.com

AMÉRICA DO SUL:

Brasil

Rio de Janeiro
rio@mjvinnovation.com

São Paulo
spo@mjvinnovation.com

SP Alphaville
alp@mjvinnovation.com

Curitiba
cwb@mjvinnovation.com

Colômbia

Bogotá
bgt@mjvinnovation.com

EUROPA:

Reino Unido

Londres
ldn@mjvinnovation.com

Portugal

Lisboa
lis@mjvinnovation.com

Itália

Roma
rom@mjvinnovation.com

França

Paris
par@mjvinnovation.com

MJV

people
transforming
business